

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN

WILLIAM F. SIERRA VELAZQUEZ

PARTE DEMANDANTE

V

FRANCISCA VAZQUEZ TAVARES Y
JOCELYN MALDONADO CRUZ

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM. BY2024CV06166

SALON:

SOBRE: SENTENCIA
DECLARATORIA
SOBRE NULIDAD DE
TESTAMENTOS

RECONSIDERA A ORDEN, OPOSICIÓN A URGENTE SOLICITUD PARA
QUE ORDENE COMPARECENCIA A DEPOSICIÓN Y SOLICITUD DE
ORDEN PROTECTORA

AL EXPEDIENTE JUDICIAL:

Comparece la parte demandante, asistido por la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, ante este Honorable Tribunal, **EXPONE, Y SOLICITA:**

- El 3 de junio de 2026 la parte demandada presentó una "Urgente Solicitud para que Ordene Comparecencia a Deposición", mediante la cual solicita que este Honorable Tribunal ordene la comparecencia del demandante a una deposición pautada para el 4 de junio de 2026 y, además, imponga gastos, honorarios y sanciones.
- Surge del propio Anejo 1 acompañado por la parte demandada, que la representación legal de la parte demandante notificó mediante correo electrónico, el 3 de junio de 2026 a las 12:45 p.m., la suspensión de la deposición pautada para el día siguiente, 4 de junio de 2026, a las 2:00 p.m.
- Por consiguiente, la notificación fue realizada con más de veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora señaladas para la deposición.
- Resulta incorrecta, la alegación de la parte demandada, que la suspensión fue notificada con menos de veinticuatro horas de anticipación. Tiempo para que la parte demandada realizara las gestiones correspondientes con la empresa de servicios de taquigrafía contratada para la deposición

5. La suspensión de la deposición obedece a que en ese mismo día la parte demandante presentó una Moción de Sentencia Sumaria que plantea asuntos de estricto derecho cuya adjudicación puede disponer total y finalmente de las controversias ante este Honorable Tribunal.
6. La controversia planteada en la moción de sentencia sumaria no depende de prueba testimonial adicional, de la credibilidad de testigos ni de controversias materiales de hechos que requieran la continuación inmediata del descubrimiento de prueba.
7. Por el contrario, la moción de sentencia sumaria presentada solicita la aplicación del derecho a hechos que no se encuentran materialmente controvertidos, razón por la cual su adjudicación tiene el potencial de tornar innecesarios procedimientos adicionales y gastos ulteriores para las partes.
8. Si bien es cierto que la mera presentación de una moción de sentencia sumaria no suspende automáticamente el descubrimiento de prueba, también es cierto que este Honorable Tribunal posee amplia discreción para regular dicho descubrimiento y emitir órdenes protectoras cuando así lo requieran los intereses de la justicia, la economía procesal y la sana administración judicial.
9. La Regla 23.2 de Procedimiento Civil faculta al Tribunal para emitir órdenes protectoras y limitar o suspender temporariamente procedimientos de descubrimiento de prueba cuando exista justa causa para ello.
10. En el presente caso, obligar a las partes a continuar incurriendo en gastos asociados al descubrimiento de prueba mientras se encuentra pendiente una moción dispositiva que versa exclusivamente sobre asuntos de derecho resulta contrario a los principios de economía procesal y utilización eficiente de los recursos judiciales.
11. La solicitud de la parte demandada pretende continuar un descubrimiento de prueba que podría resultar totalmente innecesario una vez este Honorable Tribunal resuelva la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte demandante. De determinarse que la Sentencia Sumaria dispone del caso, la continuación del descubrimiento de prueba resultaría académica e innecesaria.

12. De igual manera, no procede la imposición de gastos, honorarios ni sanción alguna contra la parte demandante, toda vez que la suspensión de la deposición fue oportunamente notificada, estuvo fundamentada en una actuación procesal legítima y respondió a consideraciones razonables de economía procesal.

13. Tampoco existe conducta temeraria, obstinada o dilatoria que justifique la imposición de honorarios de abogado o sanciones económicas contra la parte demandante.

14. Por el contrario, la actuación de la parte demandante estuvo dirigida a evitar gastos innecesarios y a permitir que este Honorable Tribunal atienda primero una controversia dispositiva de estricto derecho que podría poner fin a la controversia

POR TODO LO CUAL, la parte demandante solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal, declare *No Ha Lugar* la "Urgente Solicitud para que Ordene Comparecencia a Deposición" presentada por la parte demandada; deniegue la solicitud de imposición de gastos, honorarios de abogado y cualquier otra sanción solicitada por la parte demandada; al amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, emita una Orden Protectora paralizando temporariamente el descubrimiento de prueba en el presente caso hasta tanto resuelva la Moción de Sentencia Sumaria pendiente ante su consideración; disponga que cualquier deposición o procedimiento relacionado al descubrimiento de prueba sea reseñado, de ser necesario, luego de la resolución de la moción de Sentencia Sumaria y conceda cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que he notificado copia del presente escrito a las partes mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual provee notificación electrónica a los abogados de récord en el caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Toa Baja, Puerto Rico hoy día 4 de junio de 2026.

F/ GLORINEL OCASIO CRUZ
LCDA. GLORINEL OCASIO CRUZ
Número RUA 23,848
P.O. Box 94
Sabana Seca, Puerto Rico 00952
Tel. (939) 317-1636
E-mail: infolaw@legalgoc.com